

감사결과처분(요구)서

일련번호	12	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	3	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○○○국립공원사무소 (□□□□□□□□) ○○○○국립공원사무소	처분(요구)일자	2020.07.27. 2020.07.27.	회신기일	2020.08.26. 2020.08.26.

□□□ □□□□□, ○○○○국립공원사무소

(신분상 주의3, 행정상 통보)

제 목 중계기 점용기간 만료에 따른 조치 소홀
관 계 기 관 □□□ □□□□□, ○○○○국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 중계기 점용기간 만료 및 조치 현황

구 분	행위명	위치	용역구	허기일	점사용 기간	점용기간만료에 따른 후속조치				비 고
						지역책임담당자	행정 조치일	허기업무담당자	행정 조치일	
1	이동통신 중계기 및 안테나 시설공사	○○○◆◆◆ ○○○ 422 일원	공원자연 환경지구	2017.08.12 ~ 2019.08.11.	2017.08.12 ~ 2019.08.11.	○○○(2018.02.01.~ 2020.02.02)	-	○○○(2018.07.01. ~현재)	-	.
						□□□(2020.02.05.~ 현재)	-			

○ 「자연공원법」 제24조제1항 규정에 의거, ‘자연공원을 점용하거나 사용한 자는 점용 또는 사용의 기간이 끝나거나 점용 또는 사용을 그만 둔 때에는 자연공원을 원상으로 회복’ 시켜야 함

○ 공단 「국립공원 내 불법·무질서행위 단속규칙」 제4조 및 제5조 규정에 의거, ‘사무소장은 지역담당자를 지정하여 불법행위의 발생예방 등에 주력하여야 하며, 불법행위 적발 및 재발방지 등 행정조치 책임은 자원보전과장, 지역담당자(분소장 포함)에게 있으며, 사무소장은 지역담당자의 불법행위 적발 보고가 있는 경우 불법행위 발생 및 조치대장과 공원운영시스템에 등재한 후 불법행위자에 대한 자진철거 등 원상회복 명령, 행정대집행 등 필요한 행정조치를 하여야 함

- 또한, ○○○○○-467호(2013.04.01.) 『허가분야 청렴도향상 교육계획 알림』에 따르면 허가분야의 청렴도 향상을 통한 공단의 투명하고 공정한 대외이미지를 제고하고자 민원알림서비스를 실시하고 있는바, 행위기간(또는 점용기간)이 도래하는 허가 건에 대하여 사전 안내 등 적극행정이 이루어질 수 있도록 하여야 할 것임
- ○○○○국립공원사무소는 행위허가 업무를 추진함에 있어 점용기간이 도래하는 행위허가(협의 포함) 건에 대하여는 점용기간 만료전 기간연장, 또는 자진철거 등 원상회복 조치가 이루어질 수 있도록 민원안내 등의 조치를 취하여야 하며, 점용기간이 만료되었으나 자진철거 등 원상회복 조치가 이루어지지 않는 경우 지역책임자는 적발보고 등의 조치를 취하여야 함에도, 2017년 8월 12일 허가 처리된 중계기 설치 건에 대하여 2019년 8월 11일 점용기간 만료되었으나
 - 허가업무담당자는 점용기간 만료 전 민원인에게 점용기간의 연장, 또는 자진철거 등 원상회복 조치할 수 있도록 민원안내 등의 적절한 조치를 취하지 않은 사실이 있으며,
 - 지역책임담당자는 점용기간이 만료된 이후 자진철거 등 원상회복 조치가 이루어지지 않았음에도 적발보고 등의 조치를 취하지 않은 사실이 있음

2. 조치할 사항

○ 신분상 주의3 (단기조치: 1개월 이내) 【□□□ □□□□□】

- 중계기 점용기간 만료에 따른 조치 소홀

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고
1	일반직 ○	●●●	허가업무	○○○○국립공원사무소	주의	2018.07.01. ~ 현재
2	일반직 ○	○○○	지역담당	○○○○국립공원사무소 (◆◆◆◆국립공원◆◆사무소)	주의	2018.02.01. ~ 2020.02.02.
3	일반직 ○	□□□	지역담당	○○○○국립공원사무소	주의	2020.02.05. ~ 현재

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○○국립공원사무소】

- 관련 법령 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책 마련